

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2367/2532

นายदनัย บุรณะวิริยะกุล

โจทก์

บริษัทการบินไทย จำกัด

จำเลย

นายदनัย บุรณะวิริยะกุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 234

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐาน และคำเตือนที่ประกาศทั่วไปมิใช่คำเตือนตามกฎหมายที่จะใช้บังคับลูกจ้างเฉพาะรายได้โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 50)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับก่อนการเลิกจ้างคืนให้โจทก์ พร้อมทั้งชำระค่าจ้างและปรับเงินเดือนอีก 800 บาทนับตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2531 หากจำเลยไม่รับโจทก์กลับเข้าทำงานให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 655,200 บาท ค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินบำเหน็จรางวัลประจำปีค่าจ้างค้างชำระรวมเป็น

เงิน 352,716 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันเลิกจ้าง จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 44)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

อุทธรณ์ของโจทก์ที่อ้างว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานนั้น พิเคราะห์แล้วศาลแรงงานกลางมิได้วินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานแต่อย่างใด ๑
อุทธรณ์ของโจทก์ส่วนนี้ในเนื้อแท้เป็นการโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
แรงงานกลางจึงเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง มิใช่ข้อกฎหมายที่จะอุทธรณ์ได้ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วน
อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าคำเตือนที่ประกาศทั่วไปมิใช่คำเตือนตามกฎหมายนั้น ศาล
แรงงานกลางมิได้วินิจฉัยว่าโจทก์กระทำผิดซ้ำคำตักเตือน แต่วินิจฉัยว่าโจทก์ได้
กระทำผิดอาญาถือได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรง อุทธรณ์ของโจทก์ส่วนนี้จึงมิใช่ข้อที่ว่า
กันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

อุทธรณ์ของโจทก์ที่อ้างว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานนั้น
พิเคราะห์แล้วศาลแรงงานกลางมิได้วินิจฉัยคดีขัดต่อพยานหลักฐานแต่อย่างใด ๆ
อุทธรณ์ของโจทก์ส่วนนี้ในเนื้อแท้เป็นการโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
แรงงานกลางจึงเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง มิใช่ข้อกฎหมายที่จะอุทธรณ์ได้ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วน
อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าคำเตือนที่ประกาศทั่วไปมิใช่คำเตือนตามกฎหมายนั้น ศาล
แรงงานกลางมิได้วินิจฉัยว่าโจทก์กระทำผิดซ้ำคำตักเตือน แต่วินิจฉัยว่าโจทก์ได้
กระทำผิดอาญาถือได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรง อุทธรณ์ของโจทก์ส่วนนี้จึงมิใช่ข้อที่ว่า
กันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 225 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟูง-ศักดิ์ โหมกขมรรคกุล-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ